

Condições Gerais do Seguro Auto

Código do documento: CG-AUTO-2024 Versão: 3.2 Vigência a partir de: 2024-01-01

1 Disposições Preliminares

As presentes Condições Gerais regem o contrato de Seguro Auto celebrado entre a Indicium InsurCo Seguros S.A., doravante denominada Seguradora, e o Segurado identificado na apólice. Aplicam-se subsidiariamente a legislação vigente e as normas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), bem como o Código de Defesa do Consumidor, no que couber.

O contrato de seguro tem por objetivo garantir ao Segurado, até os limites máximos de indenização contratados, o pagamento de indenização por prejuízos involuntários decorrentes dos riscos cobertos e expressamente indicados na apólice. O seguro não tem finalidade de enriquecimento; a indenização recompõe o patrimônio afetado, não podendo, em nenhuma hipótese, superar o prejuízo efetivamente apurado nem o limite máximo de indenização da cobertura acionada.

O presente documento é parte integrante da apólice e prevalece sobre materiais promocionais, peças publicitárias e informações verbais prestadas por intermediários. Em caso de divergência entre este documento e as condições particulares da apólice, prevalecem as condições particulares, por refletirem o ajuste específico celebrado entre as partes para aquele risco determinado.

A aceitação do seguro está sujeita à análise do risco pela Seguradora. A contratação pressupõe que o Segurado prestou informações verdadeiras, completas e exatas na proposta, das quais dependem a aceitação do risco e a fixação do prêmio. A inexatidão ou a omissão de informações relevantes pode acarretar as consequências previstas na legislação e nestas Condições Gerais, inclusive a perda do direito à indenização.

1.1 Estrutura deste Documento

Este documento está organizado em seções numeradas hierarquicamente. As definições dos principais termos utilizados constam da seção de Glossário. As coberturas, os limites máximos de indenização e as franquias constam da Tabela 1. As exclusões, gerais e específicas, estão reunidas na seção de Exclusões. O procedimento de sinistro, incluindo aviso, regulação, formas de indenização e prazos, está descrito na seção de Sinistro.

Recomenda-se a leitura integral deste documento antes da contratação e sempre que houver dúvida quanto à extensão das coberturas. A qualquer tempo, o Segurado pode solicitar esclarecimentos aos canais oficiais de atendimento da Seguradora, indicados na

seção própria e na apólice.

2 Do Contrato e da Vigência

2.1 Vigência

A vigência padrão de uma apólice de Seguro Auto é de 12 meses, contados a partir das 24 horas da data de início informada na apólice até as 24 horas da data de término. A renovação não é automática e depende de manifestação expressa das partes. A cobertura somente produz efeitos para eventos ocorridos dentro do período de vigência, ressalvadas as disposições legais aplicáveis.

Quando a apólice for contratada com início de vigência a partir da data de aceitação da proposta, a Seguradora poderá conceder cobertura provisória no intervalo entre o protocolo da proposta e a formalização da apólice, nos termos e limites definidos nas condições particulares. A recusa da proposta, quando ocorrer, encerra qualquer cobertura provisória eventualmente concedida, respeitados os efeitos já produzidos.

2.2 Aceitação e Recusa

A proposta de seguro será analisada pela área de subscrição. A Seguradora tem o prazo de 15 dias para manifestar recusa; o silêncio implica aceitação tácita, nos termos da regulamentação aplicável. A eventual solicitação de documentos ou informações complementares suspende esse prazo, que volta a correr a partir do atendimento da solicitação.

A recusa de proposta será comunicada ao proponente de forma fundamentada. A não aceitação de determinado risco não configura discriminação, mas decorre de critérios técnicos e atuariais de subscrição, descritos no Manual de Subscrição da Seguradora.

2.3 Proposta e Declarações do Segurado

A proposta é o documento pelo qual o proponente manifesta a intenção de contratar o seguro, declarando as informações necessárias à análise e à aceitação do risco. O Segurado é responsável pela veracidade e pela completude das informações prestadas, inclusive quanto ao perfil do condutor principal, à utilização do veículo, à existência de dispositivos de segurança e ao local de pernoite habitual.

Se o Segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido, na forma da lei.

Se a inexatidão ou a omissão não decorrer de má-fé, a Seguradora poderá, conforme o caso, resolver o contrato ou cobrar a diferença de prêmio, mesmo após a ocorrência do sinistro.

2.4 Renovação

A renovação do seguro depende de manifestação expressa das partes e de nova análise de risco. Na renovação, a Seguradora poderá ajustar prêmio, franquia e limites, observadas a política de reajuste por sinistralidade e a atualização monetária dos valores. A ausência de renovação não gera direito a qualquer indenização por eventos ocorridos após o término da vigência.

2.5 Documentos que Integram o Contrato

Integram o contrato de seguro a proposta, estas Condições Gerais, as condições particulares e especiais aplicáveis, os eventuais endossos emitidos ao longo da vigência e a apólice. Os endossos formalizam alterações contratuais e prevalecem sobre as disposições que expressamente modificarem, mantidas as demais inalteradas.

3 Coberturas

As coberturas contratadas, seus limites máximos de indenização e as respectivas franquias constam da tabela abaixo. Coberturas não listadas na apólice não são devidas. O limite máximo de indenização é o valor teto que a Seguradora pagará em cada cobertura, isoladamente, por evento coberto, ainda que o prejuízo apurado seja superior.

Tabela 1 - Coberturas, limites e franquias do Seguro Auto

Cobertura	Limite máximo de indenização	Franquia
Casco - Colisão, incêndio e roubo/furto	100% do valor de mercado referenciado (Tabela FIPE)	R\$ 3.500,00
RCF-DM - Danos Materiais a Terceiros	R\$ 100.000,00	não há
RCF-DC - Danos Corporais a Terceiros	R\$ 150.000,00	não há
Danos Morais a Terceiros	R\$ 20.000,00	não há
Cobertura de Vidros	R\$ 5.000,00	R\$ 150,00
Carro Reserva	15 diárias	não há
Assistência 24 horas	conforme plano contratado	não há

A cobertura de Casco observa o valor de mercado referenciado na data do sinistro. As coberturas de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF-DM e RCF-DC) indenizam terceiros prejudicados, observados os limites da tabela. Os valores da Tabela 1 são a

única fonte oficial dos limites e franquias; nenhuma outra parte deste documento reproduz esses valores, para evitar divergências.

3.1 Casco

A cobertura de Casco garante os prejuízos causados ao veículo segurado por colisão, capotagem, abalroamento, incêndio, explosão, queda de raio e suas consequências, bem como por roubo ou furto, total ou parcial, observadas as condições e exclusões deste documento. A indenização de Casco toma por base o valor de mercado referenciado do veículo na data do sinistro, aplicando-se a franquia indicada na Tabela 1 nos casos de dano parcial.

Nos danos parciais, a Seguradora indeniza o custo de reparo do veículo, deduzida a franquia, até o limite do valor de mercado referenciado. Quando o custo estimado de reparo, somado a eventuais salvados, atingir ou superar o percentual de indenização integral previsto nas condições particulares, o sinistro será tratado como perda total, hipótese em que não incide franquia e a indenização observa o valor de mercado referenciado.

A cobertura de Casco pressupõe a conservação e a manutenção adequadas do veículo. Danos preexistentes, desgaste natural de peças, falhas mecânicas ou elétricas não decorrentes de evento coberto e lucros cessantes não estão amparados por esta cobertura, salvo cobertura adicional expressamente contratada.

3.2 Responsabilidade Civil Facultativa por Danos Materiais (RCF-DM)

A cobertura de RCF-DM reembolsa as quantias pelas quais o Segurado vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado pela Seguradora, por danos materiais involuntariamente causados a terceiros em decorrência do uso do veículo segurado. O limite máximo de indenização desta cobertura é o indicado na Tabela 1, e a ele se sujeita o total de indenizações por evento, ainda que haja mais de um terceiro prejudicado.

Consideram-se danos materiais a terceiros os prejuízos causados a bens de propriedade de terceiros, inclusive a outros veículos, edificações e bens móveis. Não se enquadram nesta cobertura os danos causados a bens do próprio Segurado, de seus familiares residentes ou de pessoas legalmente responsáveis pelo veículo, nem os danos ao veículo segurado, amparados pela cobertura de Casco.

3.3 Responsabilidade Civil Facultativa por Danos Corporais (RCF-DC)

A cobertura de RCF-DC reembolsa as quantias pelas quais o Segurado vier a ser responsável civilmente por danos corporais involuntariamente causados a terceiros em decorrência do uso do veículo segurado, observado o limite máximo de indenização indicado na Tabela 1. Incluem-se despesas médico-hospitalares, indenizações por incapacidade e demais verbas de natureza corporal reconhecidas judicialmente ou em acordo autorizado.

As coberturas de RCF-DM e RCF-DC são autônomas e possuem limites próprios, não se comunicando entre si. O esgotamento do limite de uma cobertura não amplia o limite da outra. As indenizações a terceiros observam a apuração da responsabilidade civil do Segurado, cabendo à Seguradora acompanhar a defesa dos interesses envolvidos.

3.4 Danos Morais a Terceiros

Quando expressamente contratada, a cobertura de Danos Morais a Terceiros garante o reembolso de indenizações por danos morais pelas quais o Segurado seja responsabilizado, em decorrência de evento coberto envolvendo o veículo segurado, observado o limite indicado na Tabela 1. A cobertura pressupõe o reconhecimento da responsabilidade do Segurado nos termos da lei.

3.5 Cobertura de Vidros

A Cobertura de Vidros, quando contratada, garante o reparo ou a substituição de vidros e componentes correlatos do veículo, na forma detalhada na seção de Exclusões e Regras Especiais. O limite e a franquia específicos desta cobertura constam da Tabela 1 e são próprios do Seguro Auto, não se confundindo com os de outros produtos da Seguradora.

3.6 Carro Reserva e Assistência 24 Horas

As coberturas de Carro Reserva e de Assistência 24 Horas, quando contratadas, disponibilizam serviços de mobilidade e socorro ao Segurado, conforme o número de diárias e o plano indicados na Tabela 1 e nas condições particulares. Tais serviços observam disponibilidade regional dos prestadores e não substituem as coberturas patrimoniais de Casco e de responsabilidade civil.

4 Exclusões e Regras Especiais

Não estão cobertos os danos decorrentes de dolo do Segurado, uso do veículo em competições, e condução por pessoa sem habilitação válida, entre outras hipóteses previstas nesta seção. As exclusões têm por finalidade delimitar o risco assumido pela

Seguradora e devem ser interpretadas em conjunto com as coberturas contratadas.

4.1 Agravamento do Risco

O Segurado deve comunicar previamente qualquer alteração que agrave o risco, sob pena de perda do direito à indenização. Consideram-se agravamento, entre outros, a alteração do uso declarado do veículo, a mudança do condutor principal ou do local de pernoite habitual, e a instalação de equipamentos que aumentem a exposição a roubo ou furto.

Comunicado o agravamento, a Seguradora poderá, no prazo legal, manter o contrato, eventualmente mediante cobrança de diferença de prêmio, ou dele se retratar, mediante aviso escrito, observados os efeitos legais da retratação. O agravamento não comunicado que tenha contribuído para o sinistro pode acarretar a perda do direito à indenização.

4.2 Cobertura de Vidros

4.2.1 Escopo

A Cobertura de Vidros abrange o reparo ou a substituição de para-brisas, vidros laterais, traseiros e, quando expressamente indicado, faróis, lanternas e retrovisores. A cobertura destina-se a danos súbitos e acidentais, não amparando desgaste, riscos superficiais ou danos preexistentes.

4.2.1.3 Limites e reparos

O limite da Cobertura de Vidros do Seguro Auto consta da Tabela 1. A opção por reparo, quando tecnicamente possível, é preferencial à substituição. A franquia específica de vidros consta da mesma tabela. A utilização desta cobertura, quando prevista nas condições particulares, não impacta a classe de bônus do Segurado.

4.3 Exclusões Gerais

Salvo disposição expressa em contrário nas condições particulares, estão excluídos de todas as coberturas os prejuízos direta ou indiretamente relacionados a:

- atos dolosos, fraude ou má-fé do Segurado, do condutor ou de seus beneficiários;
- uso do veículo em competições, provas de velocidade, apostas ou treinos, ainda que não oficiais;
- condução por pessoa sem habilitação legal ou com habilitação incompatível com a categoria do veículo;
- condução sob efeito de álcool, substâncias entorpecentes ou tóxicas, quando comprovada e relacionada ao sinistro;

- operações de guerra, comoção civil, atos terroristas, revolução e suas consequências;
- danos nucleares, radioativos e de contaminação por qualquer natureza;
- transporte de carga em desacordo com a legislação ou com o uso declarado;
 - desgaste natural, depreciação, defeito de fabricação, vício próprio e falta de manutenção;
- lucros cessantes, multas, fianças e despesas não expressamente cobertas.

A relação de exclusões gerais acima não é exaustiva; outras exclusões podem constar das condições particulares e especiais, sempre com destaque. Em caso de dúvida sobre o alcance de uma exclusão, prevalece a interpretação mais favorável ao Segurado, nos termos da legislação de defesa do consumidor.

4.4 Prejuízos não Indenizáveis

Não são indenizáveis os prejuízos ocorridos fora do período de vigência, os que excederem os limites máximos de indenização contratados, os decorrentes de riscos não cobertos e os agravados por conduta do Segurado que tenha concorrido para o resultado. A indenização observa sempre a efetiva extensão do dano coberto, deduzidas franquia e eventuais salvados aproveitados.

5 Sinistro

O aviso de sinistro deve observar o prazo do Normativo Interno de Prazos de Comunicação de Sinistro (NI-014) em sua versão vigente. A regulação segue o Manual de Regulação de Sinistros (MAN-SIN). O Segurado deve adotar as providências ao seu alcance para minorar as consequências do sinistro e evitar o agravamento dos prejuízos.

A indenização será paga em até 30 dias corridos após a entrega completa da documentação, ressalvadas as hipóteses de suspensão do prazo para solicitação de documentos complementares. A contagem do prazo observa o Manual de Regulação de Sinistros e a regulamentação aplicável.

5.1 Documentos do Sinistro

A relação de documentos varia conforme o tipo de evento e consta do Manual de Regulação de Sinistros. A ausência de documento essencial pode suspender o prazo de regulação até o saneamento da pendência. Os documentos apresentados devem ser legíveis e compatíveis com o evento declarado.

5.2 Regulação do Sinistro

A regulação é o processo pelo qual a Seguradora apura as causas e as circunstâncias do sinistro, verifica a cobertura e determina o valor da indenização. A regulação pode incluir vistoria do veículo, análise de documentos, oitiva de envolvidos e, quando necessário, perícia técnica. O Segurado deve colaborar com a regulação, fornecendo as informações e os documentos solicitados.

Identificados indícios de fraude, agravamento intencional do risco ou inconsistências relevantes, a Seguradora poderá aprofundar a apuração, hipótese em que o prazo de regulação pode ser suspenso, nos termos do Manual de Regulação de Sinistros. A conclusão da regulação resultará em deferimento, deferimento parcial ou negativa, sempre de forma fundamentada.

5.3 Formas de Indenização

A indenização poderá ser realizada, a critério técnico e conforme a natureza do dano, mediante reparo do veículo em oficina, reposição de peças, prestação de serviço equivalente ou pagamento em dinheiro. Nas indenizações por reparo, a Seguradora poderá indicar oficinas referenciadas, sem prejuízo do direito do Segurado de escolher outra oficina, observadas as condições da apólice.

5.4 Perda Total e Salvados

Configurada a perda total, a indenização observa o valor de mercado referenciado do veículo na data do sinistro, sem incidência de franquia, e os salvados passam a pertencer à Seguradora, que providenciará a documentação necessária à transferência. O Segurado deve entregar o veículo, seus documentos, chaves e acessórios, livres de ônus, como condição para o pagamento da indenização integral.

5.5 Sub-rogação no Sinistro

Paga a indenização, a Seguradora fica sub-rogada, até o limite do valor pago, nos direitos e ações do Segurado contra os terceiros responsáveis pelo prejuízo. O Segurado deve abster-se de qualquer ato que possa prejudicar esse direito e colaborar com a Seguradora no exercício da sub-rogação, quando solicitado.

6 Franquia e Participação Obrigatória

A franquia é o valor de participação obrigatória do Segurado em cada sinistro indenizável de determinadas coberturas, deduzido da indenização. Os valores de franquia constam da Tabela 1 e são detalhados no Normativo de Franquias (NI-022), que também

dispõe sobre eventuais isenções e reduções. A franquia incide por evento, isoladamente, e não se aplica às coberturas de responsabilidade civil facultativa.

Em caso de dois ou mais eventos independentes na mesma vigência, a franquia incide em cada um deles. Na perda total do veículo, não há incidência de franquia, observadas as regras específicas da cobertura de Casco.

7 Prêmio, Bônus e Reajuste

7.1 Composição e Pagamento do Prêmio

O prêmio é a contraprestação devida pelo Segurado e é calculado a partir de fatores de risco objetivos, como perfil do condutor, características do veículo, localização e histórico de sinistros. O prêmio poderá ser pago em parcela única ou de forma fracionada, conforme o número de parcelas e as condições previstas nas condições particulares da apólice.

7.2 Bônus

O Segurado poderá ter direito a bônus, expresso em classes, como reconhecimento pela ausência de sinistros indenizáveis em vigências anteriores. A classe de bônus é aplicada na renovação e influencia o cálculo do prêmio. A ocorrência de sinistro indenizável pode reduzir a classe de bônus na renovação seguinte, conforme critérios técnicos.

7.3 Reajuste e Atualização de Valores

Os limites máximos de indenização e as franquias podem ser atualizados monetariamente na renovação, conforme índice previsto na apólice. A atualização monetária não se confunde com o reajuste por sinistralidade, tratado em comunicado próprio da Seguradora. Nenhum reajuste altera as coberturas contratadas durante a vigência em curso.

8 Atendimento, SAC e Ouvidoria

A Seguradora disponibiliza canais oficiais de atendimento e Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para informações, dúvidas, reclamações e cancelamentos. Persistindo a insatisfação após o atendimento inicial, o Segurado pode recorrer à Ouvidoria, instância de segunda análise que atua com independência, nos prazos e na forma da regulamentação aplicável.

As manifestações registradas recebem número de protocolo, que comprova a data e o

teor do contato. A Seguradora mantém registro das manifestações para fins de melhoria contínua e de atendimento às exigências regulatórias.

9 Condutores

A apólice indica o condutor principal, assim entendido aquele que utiliza o veículo com maior frequência, e pode contemplar condutores eventuais. A prestação de informações inexatas sobre o condutor principal ou sobre a faixa etária dos condutores habituais constitui agravamento do risco e pode acarretar a perda do direito à indenização, na forma da lei e destas Condições Gerais.

As características do condutor principal, como idade, tempo de habilitação e histórico de condução, integram a análise de risco e a base de cálculo do prêmio. A inclusão, como condutor habitual, de pessoa com perfil diverso do declarado deve ser comunicada à Seguradora para reavaliação do risco e eventual ajuste de prêmio, sob pena de agravamento não comunicado.

Salvo cláusula específica, a cobertura alcança condutores eventuais habilitados e autorizados pelo Segurado, respeitado o perfil declarado e as demais condições da apólice. A condução por pessoa não habilitada, ou habilitada em categoria incompatível com o veículo, configura hipótese de exclusão, nos termos da seção de Exclusões.

10 Coberturas Adicionais

Mediante contratação expressa e pagamento do prêmio correspondente, o Segurado pode ampliar a proteção por meio de coberturas adicionais, cujas condições específicas prevalecem sobre as gerais no que forem incompatíveis. As coberturas adicionais observam limites e franquias próprios, indicados nas condições particulares.

São exemplos de coberturas adicionais usualmente oferecidas: Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), que garante indenização por morte ou invalidez de ocupantes do veículo; Despesas Extraordinárias, que cobre gastos emergenciais decorrentes de sinistro coberto; e Proteção de Acessórios e Equipamentos, que ampara itens instalados e declarados. A não contratação de uma cobertura adicional implica ausência de garantia para o respectivo risco.

As coberturas adicionais não ampliam automaticamente os limites das coberturas básicas nem alteram as exclusões gerais, salvo quando expressamente previsto. A leitura conjunta das coberturas básicas, adicionais e das exclusões é indispensável para a correta compreensão da extensão da garantia.

11 Inspeção e Vistoria Prévia

A aceitação do risco pode depender de inspeção ou vistoria prévia do veículo, cujo laudo integra a análise de subscrição. A vistoria prévia verifica a existência, o estado de conservação e a preexistência de avarias do veículo, prevenindo litígios futuros quanto à origem dos danos.

A recusa injustificada do Segurado em submeter o veículo à vistoria prévia, quando exigida, pode impedir a aceitação do risco ou restringir determinadas coberturas. As avarias preexistentes identificadas na vistoria são registradas e não são objeto de indenização em sinistros posteriores.

12 Endossos e Alterações Contratuais

Alterações no contrato durante a vigência, tais como inclusão ou exclusão de coberturas, mudança de condutor principal, alteração de uso ou substituição do veículo segurado, são formalizadas por endosso. O endosso pode implicar ajuste de prêmio, a maior ou a menor, apurado proporcionalmente ao período remanescente de vigência.

O endosso somente produz efeitos após sua emissão e comunicação ao Segurado. Enquanto não formalizada a alteração, prevalecem as condições anteriormente contratadas. Solicitações de alteração devem ser feitas pelos canais oficiais, com a documentação pertinente.

13 Reintegração da Importância Segurada

Ocorrido sinistro parcial indenizável, a importância segurada da cobertura acionada fica reduzida do valor da indenização paga, pelo período remanescente de vigência, salvo reintegração expressamente contratada. A reintegração restabelece o limite original mediante pagamento de prêmio adicional proporcional.

Na ausência de reintegração, novos sinistros na mesma cobertura observam o limite remanescente. O Segurado deve avaliar, com apoio do intermediário, a conveniência da reintegração diante do perfil de utilização do seguro.

14 Perguntas Frequentes do Segurado

O que fazer imediatamente após um sinistro? Preserve a segurança das pessoas, acione as autoridades quando cabível, registre boletim de ocorrência nos casos de roubo, furto ou colisão com terceiros, e comunique o sinistro à Seguradora dentro do prazo do normativo vigente, reunindo a documentação aplicável.

A indenização pode ser menor do que o valor que solicitei? Sim. A indenização observa o limite máximo da cobertura, a franquia aplicável e o valor efetivamente apurado do prejuízo. O valor solicitado pelo Segurado (reivindicado) não vincula a Seguradora, que indeniza conforme as Condições Gerais e a apuração da regulação.

Posso escolher a oficina para o reparo? Sim, observadas as condições da apólice. A Seguradora pode indicar oficinas referenciadas, com garantia de serviço, sem prejuízo do direito de o Segurado optar por outra oficina, hipótese em que podem incidir condições específicas quanto a peças e garantia.

O que acontece se eu atrasar o pagamento do prêmio? O não pagamento pode acarretar a suspensão ou o cancelamento da cobertura, observados os avisos legais. Ocorrendo sinistro com prêmio em atraso, a Seguradora pode deduzir da indenização as parcelas vencidas, até o limite do prêmio devido.

15 Âmbito Geográfico

As coberturas contratadas valem exclusivamente para sinistros ocorridos no território nacional, salvo condição particular em contrário expressamente averbada na apólice.

Eventos ocorridos fora do âmbito geográfico contratado não geram direito à indenização, ainda que o aviso seja tempestivo.

16 Comunicação entre as Partes

As comunicações entre Segurado e Seguradora serão feitas por escrito, pelos canais oficiais indicados na apólice, e produzem efeito a partir do recebimento.

É dever do Segurado manter seus dados de contato atualizados junto à Seguradora, sob pena de se considerarem válidas as comunicações enviadas ao último endereço informado.

17 Pagamento do Prêmio

O prêmio é a contraprestação devida pelo Segurado. O não pagamento nas datas acordadas pode acarretar suspensão ou cancelamento da cobertura, observados os avisos legais.

Ocorrendo sinistro dentro do período de cobertura com prêmio em atraso, a Seguradora poderá deduzir da indenização as parcelas vencidas até o limite do prêmio devido.

18 Atualização de Valores

Os limites máximos de indenização e as franquias podem ser atualizados monetariamente na renovação, conforme índice previsto na apólice.

A atualização monetária dos valores não se confunde com o reajuste por sinistralidade, tratado em comunicado próprio.

19 Perda de Direitos

O Segurado perde o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco, prestar declarações inexatas ou omitir circunstâncias relevantes que influam na aceitação ou no valor do prêmio.

A prática de fraude ou tentativa de fraude para obter ou aumentar a indenização acarreta a perda de todos os direitos relativos ao sinistro.

20 Concorrência de Apólices

Havendo mais de uma apólice cobrindo o mesmo risco e interesse, a indenização total não poderá exceder o prejuízo efetivamente apurado, rateando-se entre as seguradoras.

O Segurado deve informar a existência de outras apólices que cubram o mesmo interesse.

21 Sub-rogação

Paga a indenização, a Seguradora fica sub-rogada, até o limite do valor pago, nos direitos e ações do Segurado contra os responsáveis pelo prejuízo.

O Segurado não poderá praticar ato que prejudique o direito de sub-rogação da Seguradora.

22 Prescrição

Os prazos de prescrição são os estabelecidos em lei. A contagem observa a legislação civil e as normas aplicáveis ao contrato de seguro.

A recusa formal de cobertura pela Seguradora é marco relevante para a contagem de prazos, nos termos da lei.

23 Cancelamento e Rescisão

O contrato pode ser cancelado por acordo entre as partes, com devolução proporcional do prêmio não decorrido, observados os critérios da apólice.

A Seguradora poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas em lei e na apólice, mediante aviso prévio.

24 Resolução de Conflitos

Eventuais dúvidas ou divergências podem ser encaminhadas aos canais de atendimento e ouvidoria da Seguradora antes de medidas judiciais.

Fica eleito o foro do domicílio do Segurado para dirimir controvérsias oriundas deste contrato.

25 Proteção de Dados Pessoais

O tratamento de dados pessoais do Segurado observa a Política de Privacidade (POL-LGPD) e a legislação de proteção de dados.

Dados pessoais coletados para fins de subscrição e regulação não serão divulgados a terceiros nem expostos em respostas de sistemas, salvo obrigação legal.

26 Anexo I - Guia Rápido do Segurado em Caso de Sinistro

Este anexo resume, em linguagem simples, as orientações práticas ao Segurado diante de um sinistro. Ele não substitui as cláusulas contratuais; em caso de divergência, prevalecem as disposições das seções anteriores e das condições particulares.

Passo 1 - Garanta a segurança. Priorize a integridade das pessoas envolvidas. Sinalize o local, acione socorro médico se necessário e evite expor-se a novos riscos. A preservação da vida e da segurança vem antes de qualquer providência relativa ao seguro.

Passo 2 - Acione as autoridades quando cabível. Em casos de roubo, furto, colisão com terceiros ou vítimas, registre boletim de ocorrência. O documento é essencial para a regulação e comprova as circunstâncias do evento.

Passo 3 - Comunique o sinistro no prazo. Avise a Seguradora pelos canais oficiais dentro do prazo do normativo vigente, guardando o número de protocolo. A comunicação tempestiva evita discussões sobre eventual prejuízo à regulação.

Passo 4 - Reúna a documentação. Separe os documentos aplicáveis ao tipo de evento, conforme orientação da Seguradora. A entrega completa da documentação inicia a contagem do prazo de regulação e agiliza a decisão.

Passo 5 - Acompanhe a regulação. Utilize o número do sinistro para acompanhar o andamento. Em caso de dúvida sobre a decisão, procure os canais de atendimento e, se necessário, a Ouvidoria. Lembre-se de que a indenização observa o limite da cobertura e

a franquia, podendo diferir do valor solicitado.